CÓDIGO 2 — DE LA CALIDAD Y DE LA VALIDACIÓN

Versión: V1.9
Alineación declarada: Constitución V.37; Código 1 V1.12; Código 3 V1.10; Código 4 V1.10; Código 5 V1.7; Código 6 V1.9; Código 7 V1.10; Código 8 V1.7; C.1-Annex A V1.7; Código 9 V3.4; Código 10 V1.8; Código 11 V1.6; Código 12 V1.7; Código 13 V1.9; Código 14 V1.10; Código 15 V1.12; Código 16 V1.10.

CAPÍTULO I — PRINCIPIOS, CRITERIOS Y ADMISIÓN

Art. 1 — Objeto y principio de suficiencia cualitativa

1. El presente Código regula los criterios y los procedimientos con los que se evalúan los bienes y las herramientas a efectos de su admisión, permanencia, suspensión o exclusión de los Almacenes Comunes previstos en el Código 1.
2. El Código 1 regula las necesidades, la producción, la conservación, la distribución y la manipulación de los bienes. El presente Código establece los criterios de calidad y los procedimientos para determinar qué bienes pueden entrar y permanecer en el sistema común.
3. Los servicios prestados por sujetos externos a la Confederación se regulan en el Capítulo III. Las STV previstas en los Códigos para objetos distintos de los bienes se regulan en el artículo 3-bis.
4. La evaluación de calidad se realiza en función de la necesidad efectiva y no puede utilizarse para introducir requisitos ajenos a la seguridad, la aptitud, la duración, la reparabilidad o los demás criterios previstos en el presente Código.
5. El Consejo de Calidad es el Consejo técnico competente para las funciones del presente Código. Está compuesto por entre tres y cinco personas sorteadas según el artículo 12-bis del Código 3.

Art. 2 — Criterios de calidad

1. La calidad de un bien se evalúa considerando conjuntamente los siguientes criterios:
   a) utilidad efectiva respecto de la necesidad;
   b) durabilidad y duración del ciclo de vida;
   c) reparabilidad y disponibilidad de repuestos;
   d) inocuidad para las personas, los animales y el medio ambiente, según las competencias de los Códigos pertinentes;
   e) sobriedad en el empleo de materiales, energía y otros recursos.
2. Los criterios pueden entrar en conflicto. Su comparación se realiza según el procedimiento multicriterio definido en el Anexo Técnico de Calidad. Ninguna fórmula automática puede sustituir la evaluación motivada prevista en el presente Código.
3. A igualdad de utilidad y de adecuación a la necesidad, se prefiere el bien con menor impacto sistémico en el ciclo de vida completo.
4. La evaluación indica los criterios considerados, las pruebas disponibles, las incertidumbres y las razones del resultado. La falta de datos no puede convertirse en prueba automática de conformidad.
5. Los criterios del apartado 1 desarrollan los principios de Cuidado, Autonomía, Convivencialidad y Sentido previstos en el artículo 9.1 de la Constitución: el cuidado a través de la inocuidad y la durabilidad; la autonomía a través de la reparabilidad y la ausencia de dependencias; la convivencialidad a través del uso compartido y accesible; el sentido a través de la utilidad efectiva y la sobriedad.

Art. 3 — Ficha Técnica de Validación

1. Cada tipología o modelo de bien destinado a la admisión en el Almacén Central debe ir acompañado de

una Ficha Técnica de Validación, en adelante, «STV».

2. La STV la instruye el Consejo de Calidad, con la contribución del Círculo de Competencia pertinente y el dictamen del Consejo de Salud en los aspectos de su competencia. Se recaban los dictámenes de los demás Círculos competentes cuando el bien presenta aspectos de seguridad, ambientales, energéticos, territoriales o digitales que les están atribuidos. El Consejo de Almacén emite dictamen sobre la logística, la conservación y la distribución del bien, conforme al artículo 9.2 de la Constitución.

3. La STV evalúa la tipología o el modelo del bien. No certifica automáticamente cada ejemplar o lote, cuyo control se regula en el artículo 6.

4. La STV contiene al menos:

   a) la identificación del bien, del modelo y del productor, si está disponible;

   b) el origen y los materiales;

   c) el ciclo de vida estimado;

   d) las características de durabilidad y reparabilidad;

   e) la disponibilidad y la accesibilidad de los repuestos;

   f) las dependencias propietarias o tecnológicas;

   g) el consumo de energía y de otros recursos;

   h) los riesgos y las medidas de prevención;

   i) el mantenimiento requerido;

   j) las modalidades de reutilización, reciclaje o puesta en seguridad al final de su vida útil;

   k) los criterios de prueba y de control del ejemplar;

   l) la fecha de emisión, la versión, las personas responsables de la instrucción, los dictámenes recibidos y la fecha del reexamen previsto.

5. La STV es un acto motivado, trazable y publicado en la Red según los niveles de acceso aplicables. Puede impugnarse conforme al Capítulo II.

6. El informe comparativo previsto en el artículo 40, apartado 4, del Código 1 es distinto de la STV. Puede remitir a sus datos técnicos pertinentes o retomarlos, pero no sustituye la comparación económica y funcional exigida por el Código 1.

7. Las STV se comparten en el Almacén del Saber federado. El Círculo que adopta una STV ya validada por otro Círculo solo verifica su adecuación a las condiciones locales.

8. Las obligaciones documentales son proporcionales al riesgo. Para los bienes de uso común de riesgo nulo o bajo basta una STV simplificada, según el Anexo Técnico de Calidad.

Art. 3-bis — STV de procedimientos, servicios internos, automatizaciones, sistemas y seguridad

1. Las STV que los Códigos prevén para objetos distintos de los bienes del artículo 3, como procedimientos, itinerarios, servicios internos, estándares de la Cesta, automatizaciones, algoritmos, sistemas y reglas técnicas de seguridad, las redacta o propone el Consejo indicado por el Código sectorial y se aprueban según el artículo 3, apartado 2, letra c), y el artículo 7 del Código 3.

2. A efectos de la matriz del artículo 7 del Código 3:

   a) el valor es el costo en UCR de la aplicación y del mantenimiento de la STV en los veinticuatro meses siguientes, certificado por el Consejo de Contabilidad conforme al artículo 9, apartado 5, del Código 3;

   b) la clase de riesgo es la de la actividad, del sistema o de la función regulados, evaluada conforme al artículo 6 del Código 3.

3. Cuando la matriz atribuye la decisión al Círculo de Competencia, quien ha redactado o propuesto la STV no puede ser su único aprobador: la STV se aprueba conjuntamente con el Consejo de Calidad o, si la ha

redactado el Consejo de Calidad, conjuntamente con el Círculo de Competencia pertinente. Si los dos Consejos están reunidos en un mismo Consejo, la aprobación requiere la confirmación de al menos dos personas competentes ajenas a la redacción.

4. Se aplican, en la medida en que sean compatibles, el artículo 3, apartados 5 y 7, y los artículos 13 y 16. Se mantienen los dictámenes obligatorios y vinculantes y los órganos o los procedimientos más rigurosos previstos en los Códigos sectoriales.
5. En los Códigos, la sigla «STV» designa la Ficha Técnica de Validación.

Art. 4 — Jerarquía de admisión y reutilización

1. Por regla general, las alternativas se evalúan según el siguiente orden de preferencia:

   a) bien reutilizado o reacondicionado localmente;

   b) bien producido por cuenta propia en la Confederación;

   c) bien de producción externa, siempre que sea duradero y reparable;

   d) bien externo con aspectos críticos, pero necesario y sin alternativa disponible de inmediato, admitido solo de forma temporal con un Plan de Sustitución.
2. Se prohíbe la compra de un bien nuevo cuando en la Red está disponible un bien reutilizado funcionalmente equivalente, salvo excepción motivada conforme al apartado 4.
3. La equivalencia funcional se determina según criterios objetivos indicados en la STV y tiene en cuenta al menos la seguridad, las prestaciones necesarias, la compatibilidad, la disponibilidad, los plazos de entrega y los costos de reparación.
4. La excepción a la jerarquía solo se admite cuando se documenta:

   a) la imposibilidad material de obtener la alternativa a su debido tiempo;

   b) una incompatibilidad técnica comprobada;

   c) la insuficiencia cuantitativa de la alternativa respecto de las necesidades.
5. La excepción se motiva y se registra en la Red. Si genera una dependencia o un aspecto crítico temporal, se aplican los artículos 5 y 12.

Art. 5 — Prohibición de la dependencia propietaria crítica

1. Se entiende por dependencia propietaria crítica una condición en la que un bien, aun estando materialmente íntegro, queda inutilizable, limitado o no reparable por el control exclusivo de un productor o proveedor sobre el software, el firmware, los servicios en la nube, las claves de activación remota, las licencias, los repuestos, el diagnóstico o los sistemas de autenticación.
2. La dependencia propietaria crítica se clasifica en una de las siguientes categorías:

   a) **dependencia crítica absoluta:** causa un bloqueo total o un acoplamiento propietario irreversible, o hace imposible el uso sin conexión o el control comunitario. Está prohibida y no puede admitirse ni siquiera de forma temporal;

   b) **dependencia crítica residual y superable:** causa una limitación parcial que la Comunidad puede eliminar mediante herramientas, procedimientos o sustituciones técnicamente disponibles. El bien solo puede admitirse temporalmente conforme al artículo 4, apartado 1, letra d), con un Plan de Sustitución obligatorio. Cuando la dependencia se refiere a un software o a un firmware cuyo código fuente no está disponible, la admisión se permite dentro de los límites del artículo 19.4 de la Constitución y del artículo 12, apartado 5, y nunca se permite para los sistemas que proponen o deciden sobre derechos, voto y Bienes Comunes, entre ellos las IA de Gestión, los algoritmos del artículo 2, apartado 5, del Código 7, la IA personal y los sistemas de consulta y de voto del artículo 34.4 de la Constitución. A efectos del artículo 19.4 de la Constitución, no proponen ni deciden el firmware y el software que ejecutan órdenes humanas o automatizaciones dotadas de STV, sin formular propuestas o elecciones sobre derechos, voto o destino de los Bienes Comunes.

3. La clasificación figura en la STV, sobre la base de una instrucción del Consejo de Calidad y del dictamen del Consejo de la Red. La evaluación considera también la posibilidad concreta, los plazos y los costos de la eliminación de la dependencia.

4. El proveedor externo está obligado a facilitar la información y las pruebas necesarias para demostrar la ausencia de dependencias críticas. A falta de información suficiente, la STV indica la incertidumbre y no presume la ausencia de la dependencia.

5. La dependencia residual admitida temporalmente se inscribe en el Registro de Dependencias previsto en el Código 15.

Art. 6 — Distinción entre tipología y ejemplar

1. La validación se articula en dos niveles:

   a) **nivel de tipología:** la STV determina si el modelo o la tipología del bien es admisible en el sistema común;

   b) **nivel de ejemplar o lote:** el control verifica que el bien entregado corresponde a la STV, está íntegro y cumple los requisitos aplicables.

2. El control del ejemplar o lote comprende, según la naturaleza del bien:

   a) la integridad y la ausencia de daños;

   b) el vencimiento y las condiciones de conservación;

   c) el funcionamiento;

   d) los daños de transporte;

   e) la correspondencia con las especificaciones de la STV.

3. La no conformidad de un solo ejemplar no conlleva automáticamente el reexamen de la STV de la tipología. El reexamen se inicia cuando las anomalías indican un defecto sistemático o una posible variación del modelo.

4. El control ordinario del ejemplar puede realizarse en el marco de la CBO genérica mediante una lista de verificación derivada de la STV. El resultado se registra en el Registro del Almacén.

5. El ejemplar no conforme se aísla y no se distribuye hasta la decisión del Círculo competente.

Art. 7 — Vigilancia y avisos

1. Cada miembro puede comunicar defectos, sospecha de nocividad, rotura prematura u otra no conformidad. El aviso se registra en la Red y contiene, en la medida de lo posible, la descripción del bien, el tipo de anomalía y las pruebas disponibles.

2. Los avisos se gestionan según dos procedimientos:

   a) **aviso ordinario:** tres avisos documentados e independientes relativos a la misma tipología conllevan el reexamen obligatorio de la STV;

   b) **aviso grave:** un aviso documentado de riesgo sanitario o de seguridad conlleva la evaluación inmediata de la suspensión cautelar conforme al apartado 3. En caso de riesgo grave e inmediato, el bien o lote afectado se suspende sin demora y el reexamen se inicia en un plazo de siete días.

3. La suspensión cautelar no constituye una sanción ni una comprobación definitiva de no conformidad. Durante la suspensión el bien afectado no se distribuye, salvo una medida sustitutiva necesaria para garantizar la continuidad de un servicio esencial y considerada segura por los Círculos competentes.

4. El autor del aviso está protegido contra las represalias según el Código 4. Los avisos se evalúan sin atribuir automáticamente responsabilidad a productores, proveedores o usuarios.

Art. 8 — Exclusión y suspensión rápida

1. El bien o la tipología pueden suspenderse o excluirse por no conformidad intrínseca, en particular por:

   a) presencia de sustancias prohibidas por el Consejo de Salud según las competencias que tiene atribuidas;

   b) consumo de energía desproporcionado respecto de la utilidad, sin justificación técnica;

   c) riesgo grave comprobado;

   d) falta de correspondencia con los requisitos esenciales de la STV;

   e) imposibilidad de garantizar de forma segura el uso, el mantenimiento o el final de la vida útil.

2. La decisión distingue entre:

   a) suspensión cautelar, adoptada a la espera de verificaciones cuando existe un riesgo que no puede excluirse;

   b) exclusión definitiva, adoptada tras la instrucción y mediante decisión motivada;

   c) limitación de uso, cuando el riesgo puede contenerse excluyendo condiciones o empleos específicos.

3. La compatibilidad de las prácticas comerciales o de la relación con el proveedor se evalúa por separado de la conformidad técnica intrínseca del bien. Pueden ser pertinentes, a título de ejemplo, la publicidad engañosa sistemática o la creación artificial de dependencias.

4. La evaluación de la relación con el proveedor se coordina con el Código 15. Las medidas técnicas sobre el bien siguen siendo competencia de los órganos previstos en el presente Código.

5. Toda suspensión o exclusión se motiva, se registra y se comunica a los sujetos interesados. Siguen disponibles los recursos previstos en el Capítulo II.

Art. 9 — Calidad del servicio y de la CBO

1. Los criterios de calidad se aplican también a las tareas y a los servicios internos. Una actividad de CBO está adecuadamente organizada cuando:

   a) se realiza de forma segura según el artículo 27 del Código 1 y el Código 14;

   b) la persona ha recibido la formación prevista en el artículo 28 del Código 1;

   c) están disponibles las herramientas necesarias conforme al artículo 26 del Código 1;

   d) el tiempo asignado es realista y compatible con la ejecución correcta de la tarea;

   e) el resultado es verificable respecto de las especificaciones aplicables.

2. La ejecución apresurada de una tarea, cuando compromete la calidad del bien o del servicio, se trata ante todo como una posible ineficiencia organizativa o un error de planificación. No constituye automáticamente culpa individual.

3. La posible responsabilidad individual se evalúa por separado y según las garantías del Código 4.

4. La validación negativa reiterada de una obra, de un bien o de un servicio no conlleva sanciones personales. Puede dar lugar a la suspensión de la retirada de recursos comunes destinada a esa producción específica y al inicio de un itinerario de acompañamiento con el Consejo competente, conforme al artículo 9.3 de la Constitución.

Art. 10 — Arquitectura documental

1. El procedimiento documental sigue, por regla general, esta secuencia:

   a) propuesta de admisión;

   b) instrucción;

   c) redacción de la STV;

   d) decisión de admisión;

e) posible informe comparativo de compra previsto en el Código 1;

f) registro en el Almacén;

g) seguimiento y avisos;

h) reexamen, suspensión o exclusión, si son necesarios.

2. La STV es el documento técnico de referencia para la tipología del bien. No sustituye los actos de decisión, los informes económicos ni los registros exigidos por los demás Códigos.
3. Las STV, los avisos, los reexámenes y el Registro de Exclusiones se publican en la Red según los niveles de acceso y las garantías de confidencialidad previstos en los Códigos 3, 6 y 7.
4. La documentación debe indicar la versión, la fecha, las personas responsables y los vínculos con los actos previos, de modo que permita reconstruir el procedimiento.

Art. 11 — Disposición transitoria

1. Los bienes ya presentes en los Almacenes en la fecha de entrada en vigor del presente Código pueden seguir en uso durante un periodo máximo de doce meses a la espera de la STV, salvo en los casos previstos en el artículo 8.
2. Durante el periodo transitorio, los bienes se censan y se someten al menos a los controles de ejemplar previstos en el artículo 6.
3. El plazo de doce meses es inicial y la Asamblea puede recalibrarlo sobre la base de la capacidad de instrucción de los Círculos. La prórroga no se aplica a los bienes respecto de los cuales se haya comprobado un riesgo grave o una dependencia propietaria crítica absoluta.

CAPÍTULO II — PROCEDIMIENTO, COMPETENCIAS Y FINAL DE LA VIDA ÚTIL

Art. 12 — Plan de Sustitución

1. Es obligatorio un Plan de Sustitución para:

   a) todo bien admitido temporalmente conforme al artículo 4, apartado 1, letra d);

   b) todo bien con dependencia propietaria crítica residual y superable conforme al artículo 5, apartado 2, letra b).

2. El Plan contiene al menos:

   a) la motivación de la necesidad temporal;

   b) las alternativas examinadas y las razones por las que no están disponibles de inmediato;

   c) la dependencia que debe eliminarse;

   d) la solución prevista;

   e) el Círculo y la persona responsable de la ejecución;

   f) un plazo no superior a doce meses;

   g) el estado de avance, actualizado al menos cada trimestre y publicado según los niveles de acceso aplicables;

   h) los criterios que determinan la salida del régimen temporal.

3. El plazo puede prorrogarse una sola vez, por un periodo motivado y no superior a doce meses, cuando se documenta una imposibilidad técnica o material no imputable a la inacción organizativa. La prórroga la aprueba el órgano competente según el artículo 15.
4. Si el plazo se supera sin que se haya eliminado la dependencia o ejecutado la solución prevista, el bien pasa automáticamente a reexamen a efectos de su suspensión o exclusión. El reexamen considera también la posible necesidad de garantizar la continuidad de un servicio esencial.

5. El Plan de Sustitución de un bien que depende de un software o de un firmware cuyo código fuente no está disponible se publica íntegramente en la Red, conforme al artículo 19.4 de la Constitución. Solo pueden omitirse los datos personales y la información cuya difusión pondría en riesgo la seguridad de la Red.

Art. 13 — Validez temporal de la STV y auditoría

1. Cada STV se somete a auditoría al menos cada veinticuatro meses, salvo que la STV establezca un plazo inferior en razón del carácter crítico, de la tecnología o de los riesgos del bien.
2. Se inicia un reexamen extraordinario en los casos previstos en el artículo 7 o cuando se producen:
   a) modificaciones sustanciales del bien o del proceso productivo;
   b) nuevas pruebas sobre nocividad, seguridad o duración;
   c) cambios en la disponibilidad de repuestos o alternativas;
   d) variaciones de las dependencias propietarias;
   e) cambios relevantes de las necesidades.
3. La auditoría verifica:
   a) el mantenimiento de los criterios de calidad previstos en el artículo 2;
   b) la existencia de alternativas de reutilización o reacondicionamiento;
   c) el estado de eliminación de las dependencias propietarias;
   d) la corrección de los controles sobre los ejemplares;
   e) la validez de las medidas de mantenimiento y de final de la vida útil.
4. El resultado de la auditoría se registra. En caso de aspectos críticos, se indican las medidas correctoras, la persona responsable y el plazo de ejecución.

Art. 14 — Fases del procedimiento de admisión

1. El procedimiento ordinario de admisión comprende:
   a) la presentación de la propuesta de admisión;
   b) la instrucción del Consejo de Calidad;
   c) la redacción de una STV provisional;
   d) la obtención del dictamen del Consejo de Salud sobre los aspectos de inocuidad de su competencia; el dictamen negativo impide la admisión mientras no se resuelva el aspecto crítico;
   e) la obtención del dictamen técnico del Círculo de Competencia pertinente y de los demás Círculos competentes, cuando sea necesario;
   f) la decisión de admisión motivada conforme al artículo 15;
   g) el posible periodo de prueba en una Despensa piloto;
   h) la entrada en el Almacén Central con la STV vigente;
   i) el seguimiento y la recogida de los avisos;
   j) el reexamen periódico o extraordinario;
   k) la posible suspensión o exclusión motivada;
   l) el acceso a los procedimientos de impugnación y recurso.

1-bis. En aplicación del artículo 9.2 de la Constitución, antes de la decisión del apartado 1, letra f), se realiza una verificación de uso proporcional al riesgo. La STV provisional se publica y quien vaya a usar el bien puede presentar observaciones durante al menos setenta y dos horas o durante el plazo más largo que establezca el Consejo de Calidad. Para los bienes que no son de uso común de riesgo nulo o bajo, el Consejo de Calidad invita además a una prueba o a un intercambio a las personas que se han declarado interesadas en usarlo. Cuando está previsto el periodo de prueba del apartado 1, letra g), las observaciones de quien usa el bien durante la prueba se recogen y se evalúan antes de la entrada del

apartado 1, letra h). La decisión da cuenta de las observaciones recibidas y del dictamen del Consejo de Almacén previsto en el artículo 3, apartado 2.

2. La STV provisional indica qué verificaciones siguen en curso y las condiciones de uso aplicables durante la instrucción.

3. El periodo de prueba no puede utilizarse para distribuir bienes no seguros ni para eludir el dictamen vinculante previsto en el apartado 1, letra d).

4. El procedimiento se coordina con el Código 1 en los aspectos de abastecimiento, compra, registro y distribución.

Art. 15 — Competencia de decisión y antielusión

1. La decisión final sobre la admisión se adopta del modo siguiente:

   a) para los bienes por debajo del umbral económico establecido por el Código 3, el Consejo de Calidad instruye y formula la propuesta y decide, con motivación y sobre la base de la STV, el órgano indicado por la matriz del artículo 7 del Código 3 según el valor de la operación y la clase de riesgo. Para un bien, el Círculo de Competencia pertinente es el Consejo competente en el sector en el que se usa el bien o, si ningún Consejo lo es, el Consejo de Almacén;

   b) para los bienes por encima del umbral, para los que tienen un impacto sistémico elevado o para los que presentan una dependencia crítica residual conforme al artículo 5, apartado 2, letra b), el Consejo de Calidad formula una propuesta y decide la Asamblea del Círculo 1 según el Código 3.

2. El umbral económico se calcula sobre el valor total de la operación y comprende, en la medida en que sea previsible:

   a) el costo del lote;

   b) el transporte y la instalación;

   c) el mantenimiento previsto para los veinticuatro meses siguientes;

   d) la formación;

   e) el tratamiento y la transferencia de los datos, si son aplicables;

   f) los costos de final de la vida útil.

3. Se prohíbe fraccionar artificialmente la compra o la operación para eludir el umbral. Las operaciones vinculadas por objeto, proveedor, tiempo o función se consideran de forma unitaria cuando existen elementos que demuestran su unidad.

4. El umbral y las modalidades de cálculo se establecen en el Código 3.

5. Cada decisión se registra en la Red con la STV y los dictámenes que se adjunten, respetando los niveles de acceso aplicables.

Art. 16 — Impugnación, conflicto de intereses y recurso

1. Cada miembro puede impugnar una STV con motivación y documentación técnica, indicando las partes impugnadas y las pruebas disponibles.

2. La impugnación produce los siguientes efectos:

   a) la impugnación ordinaria no suspende la validez de la STV, pero se registra y se incorpora al procedimiento de reexamen;

   b) en presencia de un riesgo grave documentado, puede solicitarse la suspensión cautelar. El Consejo de Calidad y el Consejo de Salud, cada uno en el ámbito de su competencia, evalúan en un plazo de cuarenta y ocho horas si concurren los presupuestos para la medida prevista en el artículo 7, apartado 2, letra b);

   c) contra la decisión final cabe recurso ante el Círculo de Garantía. El recurso no es suspensivo, salvo decisión motivada en sentido contrario de la Garantía en presencia de un riesgo grave o de un

posible perjuicio irreversible.

3. Quien haya participado en la redacción o en la aprobación de la STV original no puede ser el único que decida el reexamen o la impugnación relativa a esa misma decisión.
4. El reexamen se realiza de forma colegiada o con la participación de un integrante distinto e independiente. Los conflictos de intereses y las sustituciones correspondientes se gestionan según el Código 4.
5. Las decisiones sobre impugnaciones y recursos se motivan, se registran y se comunican a las personas interesadas.
6. En la validación participan quien disfruta del bien o del servicio, quien posee la competencia pertinente y quien gestiona la logística del Almacén, conforme al artículo 9.2 de la Constitución. Se prohíbe la validación realizada exclusivamente por una IA. Se mantiene el derecho a impugnar una validación ante la Asamblea del Círculo 1, conforme al artículo 9.4 de la Constitución.

Art. 17 — Destino del bien tras la exclusión

1. La exclusión de un bien no conlleva automáticamente su destrucción.
2. A la espera de la decisión sobre el destino final, el bien puede suspenderse o ponerse en cuarentena para las verificaciones necesarias.
3. El destino final sigue, por orden, los criterios aplicables:

   a) reparación o reacondicionamiento;

   b) reclasificación a un uso no crítico y compatible con el estado del bien;

   c) devolución al proveedor, cuando esté prevista o sea factible;

   d) recuperación o reciclaje de los materiales;

   e) puesta en seguridad, según el artículo 15 del Código 1.
4. La decisión la adopta el Consejo de Calidad con el Consejo de Almacén y con los demás Círculos competentes para la tipología específica de bien. Se motiva y se registra.
5. El destino se coordina con el artículo 15 del Código 1 y sigue los principios de reducción del desperdicio y de máxima seguridad.

Art. 18 — Coordinación entre Códigos

1. El presente Código se coordina con:

   a) el Código 1, artículo 40, para el informe comparativo sobre las compras, que sigue siendo distinto de la STV;

   b) el Código 3, para los umbrales, la Asamblea y las UCR;

   c) el Código 15, para las relaciones externas y las prácticas comerciales;

   d) el Código 4, para los recursos, las garantías de procedimiento y la responsabilidad;

   e) el Código 6, para los aspectos sanitarios;

   f) el Código 7, para la Red, la seguridad digital y el tratamiento de los datos;

   g) los Códigos sectoriales pertinentes para el bien o servicio evaluado.
2. Las competencias se atribuyen de forma expresa. Ninguna decisión de admisión, suspensión o exclusión puede fundarse en una competencia no determinada o en un dictamen no accesible a las personas con derecho a él.
3. Toda exclusión se motiva sobre la base de la STV o, en el caso de un servicio, de la SVS y puede impugnarse según el presente Código y el Código 4.
4. Los procedimientos entre Códigos se reexaminan cuando entran en vigor nuevas versiones de los Códigos 3 o 15, o cuando surgen solapamientos de competencia.

CAPÍTULO III — SERVICIOS EXTERNOS

Art. 19 — Objeto y definición de servicio externo

1. Se entiende por servicio externo una prestación, continuada o puntual, proporcionada por un sujeto externo a la Confederación, cuya utilización está motivada por la falta de disponibilidad interna, una eficiencia temporal demostrable o la necesidad de una competencia especializada que no puede internalizarse de inmediato.
2. Un servicio externo solo puede admitirse cuando se documenta al menos una de las siguientes condiciones:
   a) ausencia de una persona interna disponible en el marco de la CBO;
   b) ausencia de la competencia necesaria en la Confederación;
   c) eficiencia temporal demostrable respecto de las alternativas internas;
   d) necesidad de una prestación especializada certificada.
3. La motivación se registra en la Ficha de Validación del Servicio prevista en el artículo 21.
4. Pueden constituir servicios externos, a título de ejemplo, el mantenimiento especializado, la conectividad, el transporte fuera de la red, la consultoría técnica certificada, los servicios sanitarios especializados y los servicios digitales.
5. El servicio externo no es un bien y no se somete a STV. Se evalúa mediante una Ficha de Validación del Servicio, en adelante, «SVS».

Art. 20 — Criterios de calidad del servicio

1. Un servicio externo se evalúa según los siguientes criterios:
   a) **continuidad:** disponibilidad durante la duración prevista y existencia de un plan de continuidad adecuado;
   b) **competencia:** personal formado y, cuando se exige, certificado;
   c) **seguridad:** respeto de las reglas de salud y seguridad previstas en el Código 1, artículo 27, en el Código 14 y en los demás Códigos pertinentes;
   d) **sustituibilidad:** ausencia, cuando sea técnicamente posible, de dependencia exclusiva y previsión de la transferencia de las competencias necesarias para la gestión interna;
   e) **interoperabilidad:** posibilidad de utilizar estándares abiertos y de devolver datos y materiales en formatos interoperables;
   f) **sobriedad:** proporcionalidad de los costos en UCR, del consumo de energía y del empleo de materiales respecto de las necesidades;
   g) **soberanía y tratamiento de los datos:** cuando el servicio trata datos de los miembros o datos de la Confederación, deben garantizarse cumulativamente los requisitos siguientes:
   i. la localización de los datos y la jurisdicción aplicable, declaradas en la SVS;
   ii. el control y la gestión de los datos por parte de la Comunidad, sin perjuicio de los derechos de las personas a las que se refieren los datos;
   iii. la prohibición de la elaboración de perfiles y de la cesión de los datos a terceros para finalidades no autorizadas;
   iv. el cifrado de los datos en tránsito y en reposo, con control de las claves por parte de la Comunidad o con un mecanismo de custodia de claves por un tercero descrito en la SVS;
   v. la declaración y la aprobación de los subcontratistas y de los subencargados; la prohibición de la subcontratación oculta;
   vi. el borrado certificado o la migración completa de los datos al término de la relación, en el plazo establecido en la SVS;

vii. la devolución de los datos en un formato interoperable y documentado.

2. La sola localización de los datos en la Unión Europea no demuestra, por sí misma, la soberanía ni el control de la Comunidad sobre los datos.
3. Los requisitos del presente artículo se coordinan con los artículos 37 y 38 del Código 1 y con el Código 7.
4. Si un requisito no puede cumplirse, la SVS indica la excepción solicitada, su motivación, la duración, las medidas compensatorias y el plan de salida. La excepción no puede autorizar una dependencia propietaria crítica absoluta prohibida por el artículo 5.

Art. 21 — Ficha de Validación del Servicio

1. Cada servicio externo va acompañado de una SVS que contiene al menos:
   a) la identidad del proveedor y la descripción del servicio;
   b) la motivación de la admisión conforme al artículo 19;
   c) la duración prevista y las condiciones de renovación;
   d) la evaluación de los criterios previstos en el artículo 20;
   e) las dependencias propietarias y tecnológicas;
   f) el costo total, incluidas las partidas accesorias previsibles;
   g) las condiciones de salida y de cese;
   h) el Plan de Sustitución o el Plan de Continuidad;
   i) las modalidades de tratamiento, devolución, migración y borrado de los datos;
   j) las personas responsables del seguimiento y de la verificación.
2. Ningún contrato colectivo relativo a un servicio externo puede celebrarse sin una SVS aprobada.
3. La SVS es un acto motivado, trazable y publicado según los niveles de acceso aplicables. Puede impugnarse según los procedimientos previstos para la STV, en la medida en que sean compatibles.
4. La calidad técnica del servicio es distinta de la compatibilidad de la relación comercial con el proveedor. Esta última se evalúa y se gestiona en coordinación con el Código 15.

Art. 22 — Jerarquía, duración y Plan de Sustitución

1. Para satisfacer una necesidad, se sigue el siguiente orden de preferencia:
   a) prestación interna en el marco de la CBO;
   b) prestación proporcionada por otro Círculo;
   c) servicio externo cooperativo;
   d) servicio externo comercial.
2. La duración ordinaria de un servicio externo no supera doce meses. Se admite una sola renovación ordinaria. El Plan de Sustitución o el Plan de Continuidad se elabora en el momento de la admisión y no solo al vencimiento.
3. Cuando el servicio es necesario más allá de veinticuatro meses, la SVS debe motivar e indicar una de las siguientes soluciones:
   a) internalización del servicio en el marco de la CBO;
   b) adopción de una alternativa externa, determinada tras comparar al menos dos opciones, cuando estén disponibles;
   c) renovación excepcional, temporal y motivada, cuando no existe una alternativa técnicamente equivalente.
4. La renovación excepcional prevista en el apartado 3, letra c), no supera otros doce meses, se somete a reexamen obligatorio y conlleva una búsqueda activa de alternativas. No es renovable automáticamente.

5. La ausencia de dos alternativas efectivamente disponibles no bloquea automáticamente un servicio crítico. En tal caso la SVS documenta la ausencia de las alternativas, las razones de la continuación, las medidas de reducción de la dependencia y la fecha del reexamen siguiente.

Art. 23 — Procedimiento de admisión del servicio

1. El procedimiento ordinario de admisión comprende:

   a) la presentación de la propuesta con motivación conforme al artículo 19;

   b) la instrucción del Consejo de Calidad, con el Círculo de Competencia pertinente y el Consejo de la Red cuando el servicio trata datos o depende de infraestructuras digitales;

   c) la redacción de la SVS provisional;

   d) la obtención del dictamen del Consejo de Salud cuando el servicio afecta a personas, a la salud o a la seguridad;

   e) la propuesta del Consejo de Calidad y la decisión del órgano indicado por la matriz del artículo 7 del Código 3, conforme al artículo 15;

   f) la celebración del contrato con cláusulas de salida, continuidad, devolución de los datos y gestión de las dependencias;

   g) el seguimiento continuado y la gestión de los avisos;

   h) una auditoría al menos cada doce meses, o con mayor frecuencia cuando la naturaleza del servicio o el nivel de riesgo lo requieran;

   i) la posibilidad de impugnación y de recurso ante el Círculo de Garantía.

2. La SVS provisional indica las verificaciones todavía necesarias y las condiciones aplicables antes de la aprobación definitiva.

3. El contrato no puede contener cláusulas incompatibles con la SVS aprobada.

Art. 24 — Exclusión, cese y continuidad

1. Un servicio puede suspenderse o excluirse cuando:

   a) ya no cumple los criterios del artículo 20;

   b) el proveedor infringe las prescripciones del artículo 20, letra g), en materia de datos;

   c) genera o mantiene una dependencia propietaria crítica absoluta;

   d) desaparece la motivación que justificaba su admisión;

   e) el proveedor no aplica las medidas correctoras previstas en la SVS.

2. La exclusión técnica del servicio y el cese de la relación con el proveedor son decisiones distintas. El cese debe ir acompañado de medidas de continuidad cuando la interrupción pueda comprometer un servicio esencial.

3. Salvo una emergencia que requiera una suspensión inmediata para proteger a personas o datos, el cese sigue un procedimiento motivado que permite al proveedor y a los Círculos competentes estar informados y preparar la transición.

4. El procedimiento de salida comprende, según el caso:

   a) la activación del Plan de Continuidad;

   b) la migración o la sustitución por una prestación interna o un servicio alternativo;

   c) la verificación del borrado o de la transferencia certificada de los datos;

   d) la devolución de los datos en un formato interoperable y documentado;

   e) el cierre de los accesos, de las credenciales de acceso y de las dependencias técnicas;

   f) el registro del cierre de la relación.

5. Para los servicios críticos, incluidos la conectividad, los servicios digitales, el mantenimiento de

infraestructuras y los servicios sanitarios especializados, el Plan de Continuidad se elabora para evitar interrupciones. Si la ausencia de interrupción no es técnicamente posible, el plan indica la duración, los efectos, las medidas temporales y las responsabilidades.

6. El plan de continuidad no puede justificar el mantenimiento indefinido de un servicio no conforme. Toda continuación temporal se motiva, se limita en el tiempo y se somete a reexamen.